

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2803/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายยวน ใหม่ตัน กับพวก

จำเลย

นายณัฐพงษ์ คุณมี จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 วรรคหนึ่ง, 91, 83 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82 ฐานฉ้อโกงประชาชนจำคุก 5 ปี ฐานจัดหางานโดยไม่
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 9 ปี

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันสาม
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันสาม
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลับนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>